

केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) ऐन २०६३

English title: Authentication (Procedure) of Some Public Documents Act, 2006

केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ६ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६५ २०६५ । १ । २ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ४. वधियन ऐन, २०८१ २०८१ । २ । ०३ । २०६३ सालको ऐन न. ४ । केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यवधिको संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : केही सार्वजनिक लिखितहरूको प्रमाणीकरण कार्यवधिसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसभाले यो ऐन बनाएकोछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) ऐन, २०६३” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वधिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “सार्वजनिक लिखित” भन्नाले देहायका लिखित समझनु पर्छ :- । (१) ऐन, । (२) अध्यादेश, । (३) नेपाल सरकारले बनाएको नियम, । (४) संवैधानिक निकायले बनाएको नियम, । (५) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५क) प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र वा प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्को निर्णय, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५ख) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम तथा जारी गरेको आदेश, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (६) संवधान सभा, व्यवस्थापिका-संसद वा सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्ताव । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६क) प्रदेश सभा, नगर सभा वा गाउँ सभाबाट पारित प्रस्ताव, । (७) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र, । (८) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्को निर्णय, । (९) संवधान बमोजमि नयुक्त हुने पदको नयुक्तपत्र, । (१०) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारले दनि नयुक्ति, सरुवा र अवकाशपत्र, । (११) प्रचलित कानून बमोजमि प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अन्य लिखित, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (११क) प्रचलित कानून बमोजमि प्रदेश सरकारले दनि नयुक्ति, सरुवा वा अवकाशपत्र, । (१२) तोकिए बमोजमिका अन्य लिखित । (ख) “प्रामाणिक प्रत” भन्नाले सार्वजनिक लिखित प्रमाणित गर्ने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सक्कल प्रतिसमझनु पर्छ । (ग) “सचिव” भन्नाले नेपाल सरकारको सचिव समझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३. ऐनको प्रमाणीकरण कार्यवधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय-संसदबाट वधियक पारित भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय-संसद सचिवालयले त्यस्तो वधियक नेपाली कागजमा वधियन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । पाँच प्रतितयार गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरिने वधियकका प्रतहरूमा वधियक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सङ्घीय संसदबाट वधियक पारित भएको मति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएका वधियकका प्रतहरूमा राष्ट्रपतिले मति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो वधियक प्रमाणीकरण हुनेछ र ऐन बन्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिका प्रामाणिक प्रतहरूमध्ये एक प्रत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी वधियन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । एक/एक प्रत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा तथा दुई प्रत कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रत सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिवले ऐन प्रमाणीकरण भएको मति राखी सो ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ४. सङ्घीय-संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण: (१) नेपालको संवधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि सङ्घीय संसदद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण त्यस्तो प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा सङ्घीय संसदका महासचिव वा सचिव वा महासचिवले तोकेको राजपत्राङ्कति अधिकृतले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५. अध्यादेश प्रमाणीकरणको कार्यवधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । नेपालको संवधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजमि मन्त्रपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सफारसि भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको वधियन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । चार प्रत नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार भएको अध्यादेशको मस्यौदामा देहायका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री, । (ख) सम्बन्धित विभागीय मन्त्री, । (ग) कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय मन्त्री, । (घ) नेपाल सरकारको मुख्य

सचिव, र । (ड) कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि हस्ताक्षर भएको अध्यादेशको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिलिखित राष्ट्रपतिले मति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजमि अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रमाणिक प्रतिलिखितमध्ये एक प्रतिलिखित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी वधियन ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक प्रतिलिखित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र दुई प्रतिलिखित कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रमाणिक प्रतिलिखितसित राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त भएको प्रमाणिक प्रतिको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सचिवले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. राष्ट्रपतबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचनाको प्रमाणीकरण : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि राष्ट्रपतबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य कुनै लिखितको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक प्रतिलिखित आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राखी त्यस्तो आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य लिखित प्रमाणीकरण भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने वषिय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ६. नियम, आदेश, अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण आदि : (१) देहायका सार्वजनिक लिखितहरू जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले निर्णय गरेपछि सोको आधारमा मुख्य सचिवले त्यस्तो लिखित प्रमाणीकरणका लागि दुई प्रतिलिखित हस्ताक्षर गरी एक प्रतिलिखित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा राखी अर्को प्रतिलिखित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारले बनाएको नियम, । (ख) नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, । (ग) नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकारपत्र, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले गर्नु पर्ने निर्णय, जारी गर्नु पर्ने निर्देशिका वा अन्य सार्वजनिक लिखित । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रमाणिक प्रतिलिखित सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरक्षित राखी सोको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ७. नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण : दफा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३, ४, ५, ५क र ६ मा लेखिएका बाहेकका नेपाल सरकारको अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण सम्बन्धित सचिव वा नजिले तोकिएको अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतबाट हुनेछ । ८. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि हुने नयिकृतको प्रमाणीकरण : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान, तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि राष्ट्रपतबाट नयिकृत हुने पदको नयिकृतपत्र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको नयिकृतपत्रको प्रमाणिक प्रतिलिखित राष्ट्रपतिको कार्यालयले सुरक्षित राखी त्यस्तो प्रमाणीकरणको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने वषिय प्रकाशनको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा लेखिएका बाहेक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान बमोजमि नयिकृत हुने अन्य पदको नयिकृत तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजमि प्रमाणीकरण भई तोकिए बमोजमि कार्यान्वयन हुनेछ । ९. आदेशको प्रमाणीकरण : दफा ६ मा लेखिएका बाहेक नेपाल सरकारको अन्य आदेश तोकिए बमोजमिको पदाधिकारीबाट तोकिए बमोजमि प्रमाणीकरण हुनेछ । १०. संविधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम वा निर्देशिकाको प्रमाणीकरण : (१) प्रचलित कानून बमोजमि संविधानिक निकायले बनाउने नियम, विनियम वा निर्देशिकाको दुई प्रतिलिखित निकायका प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका प्रमाणिक प्रतिलिखितमध्ये एक प्रतिलिखित सम्बन्धित संविधानिक निकाय र अर्को प्रतिलिखित सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । ११. अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण : दफा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३, ४, ५, ५क, ६, ७, ८, ९ र १० मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका तोकिए बमोजमिका अन्य सार्वजनिक लिखितको प्रमाणीकरण तोकिएको अधिकारीद्वारा तोकिए बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक लिखितको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । १२. अन्य प्रचलित कानून बमोजमि प्रमाणीकरण हुने वषियमा असर नपर्ने : कुनै सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वषियमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले असर पर्ने छैन । १३. सार्वजनिक लिखितको राष्ट्रिय अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक लिखित तोकिएको अवधि पूरा भएपछि तोकिएको कार्यवधि पूरा गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्दा तोकिए बमोजमिका सार्वजनिक लिखितको माइक्रो फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ । १४. दण्ड सजाय : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसैले सार्वजनिक लिखित कर्ति गरेमा, नभएको कुरा प्रमाणीकरण वा प्रमाणित गरेमा वा केरमेट गरेमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को नाम नेपाल मुलुकी

अपराध संहिता, २०७४ रहेको । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोजमि सजाय हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिपिको । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कसूर गर्न उद्योग वा दुरतसाहन गर्ने वा मतयारलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(४) यस दफा बमोजमि कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो बापत क्षतपूरतसिमेत कसूरदारबाट भराउनु पर्नेछ । १५. सरकारीवादी मुद्दा हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची - १ मा समावेश भएको माननिछ । १६. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । १७. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका कानून खारेज गरिएका छन् :- । (क) लालमोहर ऐन, २०१५, । (ख) लालमोहर (दण्ड सदर गर्ने) कार्यवधिसम्बन्धति नियमहरू, २०१८, । (ग) श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणति गर्ने नियमहरू, २०२३, । (घ) श्री ५ को आदेश प्रमाणति गर्ने नियमहरू, २०४८, । (ङ) लालमोहर (कार्यवधि) नियमावली, २०५४ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज भएका कानूनहरू बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई यस ऐनले प्रतकूल असर पारेको माननि छैन । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रतनिधिसभा नियमावली, २०६३ बमोजमि प्रतनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका वधियकहरू यसै ऐन अनुसार प्रमाणीकरण भएको माननिछ ।